Romani Pontifices praeclarum — Confirmatio decreti super lite inter nosocomium et capitulum Turritanum

GREGORIUS PP. XVI. · 1833-01-11 · Latin

Venerabili fratri archiepiscopo Arborensi

GREGORIUS PP. XVI.

Venerabilis frater, salutem et apostolicam benedictionem.

Romani Pontifices praeclarum semper omni- gue laude dignum iure meritoque existimarunt, opportuno consilio adversus ea occurrere, quaé publicum bonum perturbare videntur, atque apostolica auctoritate eas praesertim controver- sias dirimere, quae animorum dissensionem foventes, mutuam charitatem labefactant aliisque malis aditum saepissime praebent.

Quamobrem Nos praedecessorum Nostrorum vestigia sectantes, quamquam gravissimis innumerisque curis, quae ab apostolico ministerio disiungi minime possunt, continenter distine- mur, haud tamen praetermittimus huiusmodi

dissensionum' causas ad Nos avocare illasque diligenter examinare Nostrisque oculis perscru- tari atque cognoscere. Jam porro huius condi- tionis et naturae eam controversiam existima- vimus, quae diu multumque metropolitanum inter canonicorum collegium et nosocomium Turritanae civitatis fuit agitata. Quae quidem controversia originem duxit ex redditibus, quos diuturna Turritanae ecclesiae viduitate collectos defunctus Carolus Thomas Arnosius illius dioe- | cesis archiepiscopus Turritano nosocomio donandos constituit.

Nos itaque cafissimi in Christo filii Nostri Sardiniae regis illustris votis alacri libentique animo annuentes, et cum eiusdem metropoli- tani canonicorum collegii, tum nosocomii bono ac tranquillitati prospicere summopere cupien- tes, causam et quaestionem huiusmodi, a quocumque iudice et tribunali ad Nos ipsos avo- cantes eamque de medio tollere et extinguere omnino volentes, de apostolicae Nostrae pote- statis plenitudine, illam sacrae congregationi Negociis Ecclesiasticis praepositae cognoscendam atque examinandam commisimus. Quocirca ea- dem sacra congregatio commemoratam quae- stionem et ratiSnum momenta ab utraque parte allata maturo diligentique examine naviter scien- -terque ponderavit et decretum ad hance quae- stionem penitus amovendam conficiendum cu- ravit. Cum igitur Nos velimus huiusmodi de- cretum apostolicae Nostrae auctoritatis robore munitum suum consequi, effectum, Nostros in te oculos, venerabilis frater, convertimus, ac singulari tua fide, integritate, prudentia, do- ctrina magnopere in Domino fidentes, hoc tibi munus committendum censuimus. Hisce igitur literis auctoritate Nostra apostolica te eligimus et constituimus, tibique facultates impertimur, ut ea omnia libere ac licite exequi valeas, quae sacra congregatio Negotiis Ecclesiasticis praepo-

sita, decernenda statuit. Verum quo clare aper- teque cognoscas, quid tibi sit peragendum, No- stris hisce literis eiusdem sacrae congregationis decretum ipsissimis verbis inserendum manda- vimus, ex quo vel facile intelliges quid mu- neris tui ratio postulet, quaeque eadem sacra congregatio auctoritate Nostra apestaies perfi- cienda censuerit.

DECRETUM

Quum Carolus Thomas Arnosius archiepi- scopus Turritanus dum viveret, bona quaedam ex ipsius Turritanae ecclesiae redditibus ob diu- turniorem eius viduitatem ab anno millesimo Octingentesimo. sexto ad annum millesimum octingentesimum decimum nonum collecta, eius- dem ciyitatis nosocomio dono tradere statuis- et, intellexit, sibique propositoque suo adversari capitulum ipsum metropolitanum, conten-

dens praefata bona non eidem archiepiscopo, sed eius decessori Gavino Murru cessisse; pro- ptereaqu?2 inter istius spolia esse recensenda; atque ex tribus eorum bonorum partibus unam seminario dioecesano, duas vero ipsius eccle- "siae metropolitanae fabricae seu sacrario de veteri Apostolicae Sedis concessione esse consi- gnandas. .

Quaestio hine inter archiepiscopum seu nosocomium et capitulum Turritanum suborta est; quae cum quoquoversus dubitandi ratione non careret, Optime se facturos vel ipsi con- tendentes arbitrati sunt ex more maiorum Se- dem Apostolicam adire Romanumque Pontifi- cem exorare, ut et ipse eam cognosceret supre- moque suo iudicio detiniret: quorum precibus ac votis benigne annuens Leo XII fel. rec. sa- crae congregationi Negotiis Ecclesiasticis extraordinariis praepositae commisit curam colligendi probationes et documenta seu rationes pro utra- que parte concurrentes, atque ea omnia com- parandi, quae super praemissis aequum dispo- nerent iudicium ab Apostolica Sede emittendum. Hisce paruit s. congregatio diu seduloque ex- pendit, quae ab ipsis in hac causa interesse ha- bentibus deducta sunt, et alia quamplurima conquisivit, quae rei universae conficiendae ap- prime expedirent, quaeque facti speciem iurisque formam demonstrarent.

Atque hine apparuit controversam, pecuniae vim, rationibus tum primo subductis, expedi- tam fuisse cum Arnosius archiepiscopalem ge- reret potestatem et metropolitanam ipsam se- dem possideret eidemque

caedulam, ut aiunt, solutionis traditam fuisse ab eo, qui admini- strationem aeris alieni publici illius regni curabat. Nam etsi capitulum Turritanum id de- neget contendatque hoc negotium peractum fuisse, praefato archiepiscopo Murru eam eccle- Siam gubernante, tamen capitulum ipsum ne- que probat quod asserit, neque id verosimile videtur, quin turpis malefidei nota archiepi- scopo Arnosio inuratur: proptereaque hunc ipsum archiepiscopum illius pecuniae sive red- ditus in possessione seu quasi possessione fuisse, ex deductis conficitur, eo vel magis quod iuxta mentem Julii III in constitutione Cum sicut No- bis, edita die vigesima sexta iunii millesimo quingentesimo, quinquagesimo, cum eius sequen- tibus declaratoriis, fructus beneficii tum solum omnimodae beneficiarii proprietatis evadunt, cum beneficiarius ipse eos collegerit, atcque cum suis plane commiscuerit, quod ab ar- chiepiscopo Murru neque factum est, neque feri potuit.

Alienum autem esset a proposito quaerere, num illius pecuniae sive redditus concessio uti- lior foret pro ecclesia metropolitana et eius sa- crario, an pro ipsius civitatis nosocomio, cum satis sit dignoscere utrum archiepiscopus Ar- nosius pro suo lubitu, de huiusmodi redditibus

fundoque capitali disponere valeret: de neces- sitate vero eiusdem nosocomii plura allata sunt documenta eaque etiam relata in actis visita- tionis apostolicae super regularibus ipsius re- gni, atque etsi in eadem necessitate metropo- litanam ecclesiam eiusque sacrarium constitu- tum contendatur, tamen cum notum sit plura comparata fuisse subsidia, tum benignitate fel. rec. Pii VII, qui beneficiariis primo capitulum introeuntibus ratam pecuniae partem sacrario dare iussit (quamvis fortasse eorum pauci vel nemo huic:pontificio mandato paruerit), tum benevolentia et magnanimitate ipsius archiepi- scopi Arnosii, qui non modo sacram et pre- tiosam supellectilem vel dono dedit dum vi- veret, vel eidem sacrario legavit in morte, sed et ipsum haeredem testamento dixit duarum ex tribus partibus suorum bonorum in Sardiniae insula extantium plane mirum est ecclesiam et sacrarium Ipsum in tanta rerum omnium quam contendunt versari egestate.

Caeterum quid in iure communi constitutum fuerit super spolio demortui episcopi, et super bonis in viduitate ecclesiae collectis non erat hecessario inquirendum in casu, in quo pecu- liare ius sive privilegium per constitutiones apostolicas constabilitum fuit. Nam et s. Pius V in literis apostolicis Exigit Nobis, quas edidit die octava februarii millesimi quingentesimi sexagesimi septimi, et Clemens VIII sive in: literis apostolicis Decet Romanum Pontificem, datis die decimatertia aprilis millesimi quin- gentesimi nonagesimi quarti, sive in aliis si- milibus Apostolicae Sedis, datis die vigesima quinta octobris millesimi sexcentesimi, et Ur- banus VIII in suis literis Alias sicut asseritur, datis die septima decembris millesimi sexcentesimi quadragesimi primi, et Clemens XIII in suis Affectuos2 dilectio, datis die sexta augusti- millesimi septingentesimi sexagesimi quinti, et tandem Pius VI in aliis similibus literis In su- premo militantis, datis die nona aprilis mille- simi septingentesimi octuagesimi secundi multa statuerunt, quibus vel ipsum ius commune moderati sunt, vel novum quodammodo ac pe- culiare super praemissis pro Sardiniae regno ius ad. formam privilegid condiderunt: animad- versum hine tamen est fructus qui colliguntur tempore sedis vacantis in iure communi ex Cle- mentina septima de elect., futwris successoribus fideliter reservandos. Quare cum in casu prae- senti ex mente Julii II[, de qua supra dictum est, conveniat haberi Arnosium, tamquam successorem, eidem fructus de quibus agitur, vi- dentur consignandi.

Prazterea animadversum est, si quid iuris super episcoporum spoliis ecclesiae. vel semi- naria in Sardiniae regno sibi asserere possent, id certe non ex fundationis aliqua lege, sed ex apostolico indulto a s. Pio V aliisque Romanis pontificibus tradito repetendum esse, atque in

casu, quo episcopi iidem in ipsa Sardiniae in- sula ac extra eam, non tamen in Italia diem obierint supremum, proindeque nihil ecclesiae et seminario Turritano; ratione spolii ob Ar- nosii obitum, quem extra Sardiniae insulam, sed in Italia evenisse constat, super eius bonis ius esset, nisi ipse testamento suo praefatae ecclesiae et seminario eorum nonnulla dare im- perasset.

Romani autem Pontifices in huiusmodi in- dultis elargiendis ea mente fuisse videntur, ut subsidia quidem ecclesiae ac seminariis novis- que episcopis successoribus suppeditarent, sed exinde legem nullam sibi imponerent, ne aliquo in casu fortasse vel extraordinario vel peculia- ribus circumstantiis in eo concurrentibus spe- cialem sumerent providentiam. Porro s. Pius V in praefata constitutione considerans episcopos successores quibus in Sardiniae regno ex Romanorum Pontificum indulto spolia demortuo- rum episcoporum ét redditus in viduitate ec- clesiarum collecti tradebantur, minime sollicitos fuisse ea parare, quae ad ecclesiae fabricam conservandam vel ad Dei cultum decenter ce- lebrandum necessaria erant, instante catholico rege, cuius temporali regimini Sardinia tum parebat, mandavit spolia et redditus huiusmodi in posterum non archiepiscopis et episcopis, sed ecclesiis ipsis assignari. At Pius VI anno - millesimo septingentesimo octuagesimo secundo s. Pii V constitutionem aliquantulum modera- tus est, cum instante Victorio Amadeo recol. me. Sardiniae rege indulsit duas partes ex fru- ctibus collectis in viduitate ecclesiarum praefa- tarum tradi. episcopis successoribus, unam vero seminario dioecesano reservari, firmis remanen- tibus dispositionibus suorum Pontificum prae- decessorum super spoliis eorumdem episcopo- -tum. Nam Clemens XIII in literis apostolicis Affectuosa dilectio, editis die sexta augusti mil- lesimo

septingentesimo sexagesimo quinto, in- stante Carolo Emmanuele rec. me. eiusdem in- sulae rege, super huiusmodi spoliis constituit, ut tertia eorum pars seminario dioecesano tra- deretur.

Et cum mentio facta sit de pontifice Cle- mente XIII sa. me. animadversum est, cum in praefatis literis, instante eodem rege, contro- versiam, quae inter capitulum et canonicos Am- purienses ex una parte, et capitulum et cano- nicos collegiatae Civitatensis ex altera, magno animorum aestu super iure percipiendi spolia ac fructus in viduitate ecclesiae collectos agi- tabatur, ad se avocasse, eamque ut litigia hu- iusmodi ecclesiasticorum virorum animos non modice perturbantia de medio tollerentur, pe- nitus et omnino ex tunc extinxisse, et hinc prae- cepisse pecuniam omnem ad tria millia qua- dringenta scutata monetae Romanae, de qua lis erat, in quinque aequales partes dividi et repartiri, atque mandasse earum unam tradi

capitulo et canonicis praefatae collegiatae Civi- tatensis, alteram ecclesiae s. Simplicii, et reli- quas tres Seminario Ampuriensi proxime eri- gendo: ex quo factum est, ut capitulum et canonici Ampurienses ab iis percipiendis pecu- niis, plane excluderentur.

Itaque ex his constat Romanos Pontifices - aliquando suprema sua apostolica usos fuisse potestate, non modo ad lites dirimendas, quae eccasione spolii aut fructus in viduitate eccle- siarum collecti movebantur, sed ad spolia ipsa praefatosque fructus in aliud pium ac magis utile opus convertendos.

Atque huius rei ratio potior habenda est in praesenti casu, coalescentibus pretio sane multo fructibus ob ipsam diuturniorem per annos qua- tuordecim Turritanae ecclesiae viduitatem, cum praesumendum sit Romanos Pontifices in elar- giendis huiusmodi indultis ad casus ordinarios atque communes potius, quam ad extraordina- rios respexisse, qui raro-admodum contingere solent, atque in his postremis congruum esse videtur per ipsos Pontifices extraordinariam ad- hiberi providentiam.

His ergo aliisque gravioribus quamplurimis rationibus, quae brevitatis gratia omittuntur, attentis, sacra congregatio Negotiis Ecclesiasticis extraordinariis praeposita censuit in casu, de quo agitur, expedire sanctissimum dominum nostrum Gregorium XVI suprema sua uti apo- stolica auctofitate ad huiusmodi controversiam finiendam ita, ut ipsi sanctissimo domino No- stro consulendum sit, ut eam omnem contro- versiam primo ad se ayvocet atque plane extin- guat, imposito de ea perpetuo silentio, atque iubeat partibus interesse habentibus supremo suo iudicio plane acquiescere; deinde 'inhae- rendo vestigiis Clementis XIII iuxta praefatas literas apostolicas Affectuosa dilectio de fru- ctibus in viduitate ecclesiae Turritanae ab anno millesimo octingentesimo sexto ad annum mil- lesimum octingentesimum decimum nonum col- lectis, firma tertia eorum parte seminario dioe- cesano iam assignata, praecipiat institui divi- sionem eorum bonorum in duodecim partes aequales, quarum novem tradantur nosocomio, cum quo Hs est, et ex reliquis tribus partibus una adiungatur eidem seminario in augmentum tertiae partis totius summae iam forsan perce- ptae vel percipiendae, duae vero reliquae par- tes sacrario ecclesiae metropolitanae vel eius fabricae assignentur pro earum necessitate vel utilitate.

Quare cum de huiusmodi sacrae congrega- tionis sententia per me infrascriptum ipsius sa- crae congregationis secretarium sanctissimus dominus Noster Gregorius divina providentia Papa XVI certior factus fuerit in ordinaria au- dientia habita die vigesima quarta iulii pro- ximi, Sanctitas Sua omnibus praemissis bene matureque perpensis caeterisque tonsideratis ,

quae consideranda erant, praefatam sacrae con- gregationis sententiam plane probare dignata est, ac primo quidem controversiam de qua agitur, ad se a quocumque tribunali ecclesia- sticO avocavit, super ea perpetuum silentium imposuit, mandavitque partes, interesse haben- tes supremo suo iudicio acquiescere ; deinde ex plenitudine suae potestatis decrevit, bona, fun- dos, redditus, pecunias fructusque in viduitate ecclesiae Turritanae ab anno millesimo octin- gentesimo sexto ad annum millesimum octin- gentesimum decimum nonum collectos, quo- rum. quaestio est, subducta tertia eorum parte seminario dioecesano debita, in duodecim par- tes aequales distribui; atque ex his novem tradi nosocomio Turritano, cum quo lis est; ex tribus vero reliquis unam assignari ipsi semi- nario dioecesano in augmentum tertiae partis super universa summa iam forsan perceptac vel percipiendae; alias vero duas partes con- cedi sacrario seu fabricae ecclesiae metropoli- tanae ad eos usus, ad quos per apostolicas con- stitutiones assignantur. Mandavit praeterea su- per praefatis decretum confici atque edi per acta praedictae s. congregationis, et in eius ta- bulis referri, commissa ipsius decreti ¢xecutione archiepiscopo: Arborensi atque per literas apo- stolicas in forma brevis expediri.

Datum Romae ex secretaria sacrae congre- gationis Negotiis Ecclesiasticis praepositae, nonis septembris anni millesimi octingentesimi trige- simi-secundi.

Atotstus Frezza archiep. Chale. s. congr. secretarius.

Haec igitur omnia volumus, statuimus, de- cermimus, praecipimus atque mandamus, ut tam metropolitanum canonicorum collegium, quam nosocomium Turritanae civitatis, huic Nostro supremo iudicio omnino acquiescant, ac super commemorata causa et quaestione per- petuum silentium imponimus. Decernentes has praesentes literas firmas, validas et efficaces existere ac fore, suosque plenarios et integros effectus sortiri et obtinere, tibique et eorum causa, quae expressa sunt, aliisque ad quos spectat et in posterum spectabit, hoc futurisque temporibus plenissime suffragari; sicque in praemissis per quoscumque iudices ordinarios et delegatos, etiam causarum palatii Nostri apostolici auditores, iudicari et definiri debere, ac irritum et inane si secus super his a quo- quam quavis auctoritate

scienter vel ignoranter contigerit attentari. Non obstantibus constitu- - tionibus et sanctionibus apostolicis ac in uni- versalibus provincialibusque et synodalibus con- ciliis editis generalibus vel specialibus constitu- tionibus et ordinationibus, aliisque omnibus et singulis etiam speciali mentione dignis in con-

trarium praemissorum quomodolibet concessis, approbatis et innovatis, .cacterisque contrariis quibuscumque. —

Datum Romae apud sanctum Petrum sub annulo piscatoris die undecima ianuarii mil- lesimo octingentesimo trigzsimo tertio, ponti- ficatus Nostri anno secundo.

Source. Open the source witness. Historical source wording is public domain in the United States; project typesetting does not relicense it. Rome: Ex Typographia Polyglotta S. C. de Propaganda Fide, 1901. Uncorrected, uncollated OCR transcription of the identified constituent. Complete papal body; editorial caption or non-substantive publishing furniture omitted as separately identified in the source review. Uncorrected OCR of the papal text; the Bernasconi edition numeral, genre label and synopsis, running titles, page numbers/signatures and provenance citations are omitted. Revision: 2026-10-28T16:08:23Z.

Triptych organization and typesetting: CC BY 4.0. Source text retains its own rights. See LICENSE and THIRD_PARTY.md.